

第66484082号“贝亲贝爱”商标

准予注册的决定

(2023)商标异字第0000139733号

异议人：贝亲管理（上海）有限公司

委托代理人：上海享陆知识产权咨询有限公司长宁分公司

被异议人：阜阳市粮颂食品有限公司

委托代理人：安徽中邦商标事务所（普通合伙）

异议人贝亲管理（上海）有限公司对被异议人阜阳市粮颂食品有限公司经我局初步审定并刊登在第1818期《商标公告》第66484082号“贝亲贝爱”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人已在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“贝亲贝爱”指定使用于第43类“住所代理（旅馆、供膳寄宿处）；咖啡馆；餐厅；饭店；餐馆；外卖餐馆服务；酒吧服务；假日野营住宿服务；流动饮食供应；茶馆”等服务上。异议人引证在先注册的第13982278号、第13982277号、第13982276号“贝亲PIGEON”商标等核定使用于第3类“香波；药皂”、第5类“药草；药茶”、第10类“助听器；医用手套”等商品上。被异议商标指定使用服务与异议人引证商标核定使用商品在用途、用户、通常效用、销售方式、销售渠道等方面不一致，不属于类似商品或服务，双方商标未构成使用于类似商品或服务上的近似商标，被异议商标的注册使用应不会导致消费者的混淆。异议人引证在先注册的第4799366号“贝亲”商标、第5631452号“贝亲宝贝”商标等核定使用于第43类“餐馆；餐厅；咖啡馆”等服务上。被异议商标指定使用服务与异议人引证商标核定使用服务的目的、内容、方式、对象等相近，属于类似服务。被异议商标与异议人引证商标文字构成、呼叫及整体外观均存在区别，双方商标未构成使用于类似服务上的近似商标，被异议商标的注册使用应不会导致消费者的混淆。本案中，异议人请求依据《商标法》第十三条对其在先权利予以保护，但未提交充足证据，我局对其请求不予支持。异议人称被异议商标的申请注册侵犯其字号权证据不足。异议人另称被异议商标的申请注册违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第四十四条第一款之规定等缺乏事实依据。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第66484082号“贝亲贝爱”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2023年12月27日